

1012352-95.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 22ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... seu nome estava envolvido num crime de roubo, ocorrido em 27/07/2021, em decorrência de a vítima ter sido coagida a transferir o valor de R\$ 2.000,00 para a conta nº 51914123, aberta na instituição financeira ré, em seu nome. Nega possuir relação contratual com o banco réu. Afirma que, em ação de produção antecipada de provas, solicitou os documentos da conta, que foi encerrada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

22ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº 9º andar - sala 915, São Paulo-SP - cep 01501-900

1012352-95.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1012352-95.2022.8.26.0100

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Marcos Gomes de Moura

Requerido:

Banco Original S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação proposta por MARCO GOMES DE MOURA em face de BANCO ORIGINAL S.A. Alega, em síntese, que recebeu uma intimação da Delegacia de Polícia do Município de Cotia, solicitando seu comparecimento para prestar esclarecimentos e lá descobriu que o seu nome estava envolvido num crime de roubo, ocorrido em 27/07/2021, em decorrência de a vítima ter sido coagida a transferir o valor de R\$ 2.000,00 para a conta nº 51914123, aberta na instituição financeira ré, em seu nome. Nega possuir relação contratual com o banco réu. Afirma que, em ação de produção antecipada de provas, solicitou os documentos da conta, que foi encerrada pelo próprio banco, em 01/12/2021, em razão de inconsistência cadastral. Diz que desconhece o e-mail e o telefone usados para a abertura da conta. Diante dos transtornos decorrentes de falha na prestação de serviços do banco réu, requer a condenação dele ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nos honorários de um advogado contratado para acompanhar o inquérito e defendê-lo, no valor de R\$ 4.000,00, e por danos morais de R\$ 50.000,00.

O réu é citado e apresenta contestação (fls. 142/162). Afirma que a conta foi aberta de maneira digital com política de prevenção a fraude e utilização de biometria facial. Alega que a conta foi encerrada no dia 01/12/2021, inexistindo qualquer relação jurídica entre as partes. Sustenta que o ocorrido com o autor não

passa de mero aborrecimento, não possuindo responsabilidade pelas ocorrências.

Requer a improcedência dos pedidos.

Sobrevém réplica (fls. 209/220).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de dilação probatória, nem mesmo para oitiva do autor, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos por documentos.

É controvertido entre as partes se o autor foi responsável pela abertura da conta nº 51914123.

Em sua contestação, o réu afirma que a abertura da conta foi realizada de maneira digital, através do uso de biometria facial. Não obstante tal alegação, deixou de juntar, nos autos, os documentos referentes a essa conta. Bastaria que apresentasse a fotografia do autor e a cópia do seu documento pessoal, a fim de comprovar a contratação por ele próprio, mas não o fez.

Por outro lado, não seria possível exigir que o autor produzisse prova negativa, tendente a demonstrar que não abriu conta no banco réu. Trata-se de ônus do réu, que deveria demonstrar que o autor foi o responsável pela abertura da conta corrente em seu nome.

Ao deixar de fazê-lo, resta evidente a falha de segurança na prestação de serviços do banco réu, nos termos do artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ele responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo autor, diante da ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Em decorrência da fraude perpetuada e facilitada pela desídia do réu, a conta em nome do autor foi utilizada na realização de uma possível prática criminosa, apurada no inquérito policial nº 2206321-20.2021.030403, em trâmite perante a Delegacia de Polícia do Município de Cotia (fls. 30/58).

Para o acompanhamento do procedimento, o autor contratou advogado criminalista, cuja remuneração foi de R\$ 4.000,00, quantia que deve ser ressarcida como danos materiais, já que o nome dele foi envolvido no inquérito tão somente em razão da abertura da conta em seu nome.

Além disso, o dano moral sofrido pelo autor é evidente ao ter seu nome envolvido em inquérito penal, situação com potencial prejuízo à vida pessoal, social e profissional. Houve clara lesão à honra e à imagem do autor, que deve ser reparado pelos danos que extrapolaram meros aborrecimentos cotidianos.

O valor dos danos morais, porém, pode ser sopesado pelo juiz diante do caso concreto e das circunstâncias da causa. No caso, o valor pleiteado pelo autor, de R\$ 50.000,00, mostra-se excessivo diante do dano sofrido. Embora tenha figurado como investigado em inquérito criminal, o seu arquivamento afastará qualquer dúvida quanto à prática delituosa pelo autor. Assim, diante de todos esses elementos, tem-se que o valor de R\$ 20.000,00 seja mais adequado e suficiente para compensar os danos morais suportados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 4.000,00, acrescido de correção monetária, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o desembolso (fls. 135/136), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e de indenização por danos morais de R\$ 20.000,00, montante que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Em razão da sucumbência da ré e aplicando-se a súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios devidos aos patronos do autor de 10% do valor da condenação, termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA